(و) من حلف (لا يكلم انسانا حنث بكلام كل انسان) لان ذلك نكرة فى سياق النفى فتعم لفعله المحلوف عليه (حتى بقوله) له تنح أو (اسكت) ويزجره بكل لفظ فى الاصح لان ذلك كلام فيدخل فيما حلف على عدمه لا بسلام من صلاة صلاها اماما نص عليه (و) من حلف (لا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث) على الاصح مالم ينو مشافهته لا اذا ارتج عليه فى صلاة كان فيها اماما للحالف ففتح عليه الحالف لم يحنث (و) ان حلف (لابدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث) لان مقتضى يمينه أن لا يوجد كلامه لفلان قبل كلام فلان فاذا تكلما معا لم يوجد كلامه قبله فلا يحنث (و) من حلف (لا مال له لم يحنث بدين) له لان الملك يختص بالاعيان من الاموال فلا يعم الدين لان الدين انما يتعين للملك بقبضه (و) من حلف (لا مال له أو) حلف (لا يملك مالا حنث بالدين) وبمال غير زكوى وبضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب منه لان المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد الى يد ومن جانب الى جانب فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة من النقود وغيرها لان غير النقود أموال وقال عمر رضى الله تعالى عنه أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو انفس عندى منه (و) من حلف (ليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر) فى يمينه لانه ضربه بالمائة كما حلف (لا ان حلف ليضربنه بمائة) فجمعها وضربه بها ضربة واحدة ولو آلمه بها لان الظاهر من هذا اليمين انه يريد ضربه بالسوط مائة ضربة ليتكرر ألمه بتكرار الضرب (ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو) حلف (ليخرجن) من هذه الدار (أو) حلف (ليرحلن منها) أى من هذه الدار (لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فان أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فان لم يجد مسكنا) ينتقل اليه أو لم يجد ما ينقل متاعه (أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا) حكم (البلد) اذا حلف ليرحلن منها أو ليخرجن منها (الا انه يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه) لانه اذا حلف ليخرجن من هذه البلدة تناولت يمينه الخروج بنفسه لان الدار يخرج منها صاحبها فى اليوم مرات فى العادة فظاهر حاله انه لم يرد الخروج المعتاد وانما أراد الخروج الذى هو النقلة والخروج من البلد بخلاف ذلك (ولا يحنث فى الجميع) أى فيما اذا حلف ليخرجن أو ليرحلن من الدار أو من البلد وخرج ثم أراد العود (بالعود) لان يمينه على الخروج وقد خرج وانحلت يمينه بفعل ما حلف على فعله ومحل ذلك (ما لم تكن له نية أو) يكن هناك (سبب) يقتضى هجران ما حلف على الرحيل منه فيحنث بعوده (والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر) قال فى الفروع والسفر القصير سفر ويترجح برحالف ليسافرن به ولهذا نقل الاثرم أقل من يوم يكون سفرا الا انه لا تقصر فيه الصلاة وفى الارشاد ان بقية أحكام السفر تجوز فيه (وكذا النوم اليسير) يعنى انه يبر به من حلف لينامن ويحنث به من حلف لا ينام (ومن حلف لا يستخدم فلانا) رجلا كان أو امرأة عبدا كان أو حرا (فخدمه) الذى حلف انه لا يستخدمه (وهو) أى الحالف (ساكت حنث) لان اقراره على خدمته استخدام له ولهذا يقال فلان يستخدم عبده اذا خدمه وان لم يأمره (و) من حلف (لا يبات) ببلد كذا كدمشق مثلا (أو) حلف (لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه) أى بنيان البلد (لم يحنث وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث) لان الفعل يضاف الى من فعل عنه ولهذا قال